

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2023-특정-21
분야 부패취약분야
제목 부임이사 용역계약 단가산정 부적정
소관본부 ㉠본부
소관부서 ☆부
내용

1. 업무개요

☆부는 「직제규정시행세칙」 제8조 및 [별표5]에 따라 “물품(제조)구매, 용역, 공사 등 계약에 관한 업무”(「계약규정」 제6조제2항에서 정한 소액계약 제외)를 수행하고 있으며, ►부는 같은 규정 시행세칙에 따라 사업장 간 전보를 포함한 “직원 인사” 및 “여비 지급기준에 관한 사항”, 즉 원격지로 전보 발령된 직원에 대한 부임여비 및 이전비 지급에 관한 업무를 수행하고 있다.

직원이 부임의 명¹⁾을 받아 새로운 근무지(신임지)로 여행하거나 거주지와 이사 화물을 이전하는 경우, 신임지의 관리부서²⁾에서는 전보로 부임하는 직원에게 「여비규정」 제15조에 따른 부임여비 및 제16조에 따른 이전비를 지급한다. 부임여비의 경우 같은 규정 [별표1]의 국내 여비표에 따른 운임·일비·숙박비·식비

1) “부임의 명”이란 전보, 파견 등의 임용행위에 의하여 새로 임용된 직위가 소재하는 지역(신임지)으로 여행하게 되는 명령을 말한다(「국내·외 출장 여비업무 처리 기준」 참조).

2) 부임여비 및 이전비는 신 근무지의 관리부서에서 집행하며, 서울경마공원 및 지사는 ►부, ㉠본부는 ▼부, ㉡본부는 ▷부가 각 관리부서에 해당한다.

등을 지급하며, 이전비의 경우 지정된 이사용역업체에 의뢰하여 이사를 완료하면 각 관리부서에서 용역업체로 이전비를 지급하는 방식으로 집행하고 있다.

「국내·외 출장 여비업무 처리 기준」에 따르면, 이전비를 지급받으려는 직원은 부임의 명을 받은 날의 다음 날부터 기산하여 1년 이내에 이전(부임이사)을 용역업체에 신청하고 이사를 완료하여야 하고, 부임에 의한 이전은 인사 관리부서(▶부)에서 계약을 체결한 용역업체에 의뢰하여 이루어져야 한다. 이에 따라 ▶부는 전사 부임이사용역을 수행할 업체를 선정하고 용역계약을 체결하는 업무를 담당한다.

부임이사 용역계약은 통상 3년의 장기계속계약³⁾으로 체결되고 추정금액이 1억원을 초과하는바, 「계약규정」 제2조⁴⁾ 및 제6조제2항⁵⁾에 따라 ▶부는 수요부서로서 ☆부에 용역업체 선정 및 계약체결을 의뢰하고 사후 이행을 관리하고, 계약담당부서인 ☆부는 의뢰받은 내용에 따라 부임이사 용역업체 선정을 위한 입찰절차 진행 및 계약체결 업무를 수행하고 있다.

구체적으로, ▶부에서는 과거 부임이사 용역의 수행실적을 참고하여 용역규모(이사건수)를 추정하고 예정금액을 산출하여 ☆부에 부임이사 용역업체 선정을 위한 입찰을 의뢰하고, ☆부에서는 의뢰받은 내용의 적법성 등을 검토한 후 입찰

3) 총 계약기간 3년의 장기계속계약이며, 1년 단위로 용역수행능력평가를 실시하여 부적합 시 계약을 해지하는 형식으로 체결된다.

4) 「계약규정」 제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “계약담당부서”란 「직제규정시행세칙」에 따라 물품공사·설계용역·감리용역 및 동산매각 계약에 관한 사무를 담당하는 부서를 말한다.

2. “수요부서”란 물품의 제조·구매, 공사 발주, 용역 시행 등을 실시하는 부서로서 체결된 계약의 이행감독 등 사후관리를 담당하는 부서를 말한다.

3. “계약담당자”란 물품의 제조·구매, 공사 발주, 용역 시행 등 계약에 관한 사무를 위임받은 임직원을 말한다.

5) 제6조(계약의 의뢰) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약은 수요부서장(지사장을 포함한다)이 처리한다.

1. 추정가격 1억원 이하인 용역계약(기술용역 중 설계·감리·안전점검 제외)

2. 추정가격 1천만원 이하인 물품의 제조·구매, 공사 등의 계약

3. 상품권 등 액면가격이 표시된 유가증권 또는 이와 유사한 유가증권의 구매계약

공고 및 적격심사를 거쳐 최종 낙찰자를 선정한다. 낙찰자가 결정되면 ☆부에서는 해당 업체와 부임이사 용역계약을 체결하고 이를 ►부로 통보하며, 계약체결을 통보받은 ►부에서는 계약내용에 따른 이사용역의 이행을 관리하고 거리별·중량별 단가에 따른 용역대금을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제4조제1항에 따르면, 계약문서는 계약서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서로의 효력을 갖는다고 규정되어 있다. 즉, ‘산출내역서(단가표)’는 계약문서의 일부에 해당한다.

한편, 우리 회 「일반용역계약특수조건」 제5조제1항에 따라 계약상대방은 계약체결 후 10일 이내에 산출내역서 등이 포함된 착수계를 우리 회에 제출하고 승인을 얻어야 한다. 따라서 일반용역계약의 경우 산출내역서는 계약문서의 일부를 이루면서도 계약 체결 시가 아닌, 계약 체결이 완료된 후에 계약상대방으로부터 제출받는 것이 원칙이다⁶⁾.

이와 같이 용역계약 체결 후 제출이 원칙인 산출내역서의 경우, 계약상대방(용역업체)으로부터 해당 서류를 수령해야 하는 부서가 계약담당부서인지, 또는 수요부서인지에 대해 법령이나 규정에 특별히 명시된 바는 없다⁷⁾. 다만, 산출내

6) 참고로 공사계약의 경우, 「국가계약법 시행령」 제14조제6항은 “공사입찰에 참가하려는 자는 입찰 시 입찰서와 함께 산출내역서를 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출해야 한다. 다만, 추정가격이 100억원 미만인 공사와 제20조제1항에 따라 재입찰에 부치는 공사의 경우에는 낙찰자로 결정된 후 착공신고서를 제출하는 때에 제출해야 한다”고 규정하고 있다. 즉, 추정가격 100억원 이상인 공사계약의 경우에는 입찰 시 산출내역서를 제출해야 하나, 그 외의 경우(추정가격 100억원 미만인 공사, 재입찰에 부치는 공사 또는 일반용역계약 등)에는 계약 체결 후 산출내역서를 제출받도록 되어 있다.

역서는 계약문서의 일부에 해당하므로, 특히 계약담당부서에서 산출내역을 직접 용역업체로부터 제출받아 이를 수요부서에 통보·전달하는 경우 산출내역서에 대한 확인 및 검토 의무는 계약담당부서에 귀속되고, 수요부서는 대금 지급 시 청구 금액 및 지급액이 산출내역서에 부합하는지 여부에 대하여 검수할 의무가 있다고 보아야 한다.

한편, 「취업규칙」 제3조에 따라 직원은 법령·정관 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행할 의무가 있는바, 계약담당부서의 계약사무 담당자는 계약문서를 확인하고 그 내용의 오류 여부를 성실히 검토할 직무상 의무가 있으며, 수요부서의 용역관리 담당자는 용역계약에 따른 이행관리 및 대금지급 업무를 성실히 수행할 직무상 의무가 있다고 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022. 4월 체결된 ‘2022년 우리 회 부임이사 용역계약’과 관련하여, 2023. 7월 해당 계약의 변경계약 체결을 위해 계약 내용을 재검토하는 과정에서 최초 계약 체결 시 용역업체에서 제출한 ‘산출내역서(단가표)’의 중량별(1톤/5톤) 건수 적용의 오류로 인해 일부 용역대금이 과다지급된 사실이 발견되었다.

가. 2022년 한국마사회 부임이사 용역계약의 체결 및 이행과정

2022. 2. 28. 기존 부임이사 용역계약 기간(2019. 3. 27.~2022. 2. 28.)이 만료됨에 따라, ○부(現 ►부)에서는 2022. 3. 20. 신규 부임이사 용역계약 체결을 위해 용역업체 선정을 위한 입찰을 ☆부에 의뢰하였다. 당시 ○부에서는 전년도인

7) 공사계약의 경우에는 「계약규정」 제10조제2항에서 “수요부서장은 공사계약의 체결 사실을 통보받은 때에는 계약 사후관리에 착수하고 산출내역을 검토하여 해당 공사 착공 후 10일 이내에 계약담당부서장에게 제출하여야” 한다고 규정하고 있어, 수요부서에서 공사업체로부터 산출내역을 제출받아 계약담당부서로 제출하는 것으로 규정되어 있다. 그러나 일반용역계약의 경우에는 이와 같은 규정이 존재하지 아니한다.

2021년도 부임이사용역 실적의 3배수에 해당하는 5톤 기준 총 90건, 1톤 기준 총 54건, 합계 144건을 예정규모로, 253,674천원을 예정금액으로 하는 계약기간 3년의 부임이사 용역계약 업체선정 입찰공고를 의뢰⁸⁾하였다. 입찰절차는 적격심사 방식으로 낙찰자를 결정하는 제한경쟁입찰이었으며, 입찰 및 계약체결은 계약대금 총액으로 이루어지는 총액계약 방식을 택하였다.

이에 따라 ☆부에서는 2022. 3. 24. 입찰공고를 하였고, 입찰공고문에는 5톤 기준 총 90건, 1톤 기준 총 54건을 기준으로 산정한 거리별 단가표가 포함되어 있었다⁹⁾. 이후 제한경쟁 및 적격심사를 실시한 결과, 2023. 4. 8. (주)☆☆이 총액 206,706,484원을 투찰하여 낙찰자로 최종 선정되었다¹⁰⁾.

낙찰자 선정 이후, ☆부에서는 (주)☆☆ 측으로부터 총액 206,706,494원을 기준으로 산정한 중량별·거리별 단가가 기재된 ‘산출내역서’를 제출받아, 이를 포함한 계약문서들을 첨부하여 ‘2022년 한국마사회 부임이사 용역(장기 1차) 계약체결 및 통보’¹¹⁾문서를 2023. 4. 15. ◎부로 발송하였으며, 해당 통보문서상 1차 계약기간은 2022. 4. 13.~2023. 4. 12., 계약금액은 68,902,161원¹²⁾으로 기재되어 있었다.

◎부에서는 위 계약체결 통보문서를 수신하고, 중량별·거리별 단가를 기준으로 (주)☆☆으로부터 실제 이행한 이사용역에 대한 용역비를 청구 받아 용역대금을 지급하였다.

1차 계약기간이 만료될 무렵인 2023. 4월경, ►부(舊 ◎부)에서는 (주)☆☆에

8) ◎부-785(2022.03.20.: 2022년 부임이사 용역 입찰공고 의뢰) 참조

9) ☆부-781(2022.03.24.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역 입찰공고(안)) 참조

10) ☆부-952(2022.04.08.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역 적격심사 결과보고) 참조

11) ☆부-1019(2022.04.15.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역(장기 1차) 계약체결 및 통보) 참조

12) 총 3년의 계약기간(2022. 4.13.~’25. 4.12.) 중 1차 계약기간(1년 단위로 계약체결)에 해당하며, 계약금액 역시 총 낙찰금액인 206,706,484원을 3개년으로 나눈 1차 계약금액에 해당한다.

대한 부임이사 용역업체 수행능력 평가를 거쳐 1차 계약과 동일한 내용의 2차 계약 체결을 ☆부에 의뢰¹³⁾하였으며, ☆부에서는 의뢰문서에 첨부되어 있었던 과업지시서 및 산출내역서를 그대로 첨부하여 계약기간 2023. 4. 13.~2024. 4. 12., 계약금액 68,902,161원으로 하는 부임이사 용역 2차 계약의 체결을 ►부로 통보¹⁴⁾하였다.

나. 산출내역서 오류 발견 및 손해의 산정

한편, 2023. 1월~2023. 4월 기간 중 사업장 간 전보 발령으로 인한 이사용역의 수요가 증가함에 따라, 수요부서인 ►부에서는 계약금액을 기존 206,706,484원에서 417,480,950원으로 증액하고, 계약기간을 기존 36개월(3년)에서 24개월(2년)로 축소하는 내용의 변경계약 체결을 추진하였다. 이를 위해 ►부에서는 「국가계약법 시행령」 제65조제2항 및 제7항¹⁵⁾에 근거하여 ☆부에 계약심의위원회 심의를 요청¹⁶⁾하였고, 이 계약변경안은 2023. 7. 13. 계약심의위원회 위원 만장일치로 가결¹⁷⁾되었다.

이후 ►부에서는 2023. 7. 16. 위와 같은 내용의 변경계약 체결을 ☆부에 의뢰¹⁸⁾하였는데, 해당 의뢰문서에는 기존 부임이사 용역계약의 산출내역서와 동일한 단가에 증가된 수량만 적용하여 새롭게 산정한 ‘(변경)산출내역서’가 첨부되어

13) ►부-1230(2023.04.07.: '23년 부임이사 용역업체 수행능력평가 결과보고 및 제2차 계약체결 의뢰) 참조

14) ☆부-1210(2023.04.19.: 한국마사회 부임이사 용역(장기 2차) 계약체결 및 통보) 참조

15) 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

② 계약담당공무원은 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 제1항에 따라 증액조정하려는 경우로서 해당 증액조정금액(2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 그 전에 설계변경으로 인하여 감액 또는 증액조정된 금액과 증액조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 당초 계약서의 계약금액(장기계속공사의 경우에는 제69조제2항에 따라 부기된 총공사금액을 말한다)의 100분의 10 이상인 경우에는 제94조제1항에 따른 계약심의위원회, 「국가재정법 시행령」 제49조에 따른 예산집행심의회 또는 「건설기술 진흥법 시행령」 제19조에 따른 기술자문위원회(이하 “기술자문위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 소속중앙관서의 장의 승인을 얻어야 한다.

⑦ 제1항 내지 제6항의 규정은 제조·용역등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.

16) ►부-2437(2023.07.07.: 한국마사회 부임이사 용역(계약변경) 계약 심의 요청) 참조

17) ☆부-2215(2023.07.15.: 한국마사회 부임이사 용역 계약변경 관련 계약심의위원회 개최 결과보고) 참조

18) ►부-2589(2023.07.16.: 한국마사회 부임이사 용역 변경계약 체결 의뢰) 참조

있었다.

그런데 해당 변경계약 체결을 위해 ☆부에서 계약문서를 검토하던 중, 2022년 최초로 체결된 기존 계약의 산출내역서에 중량별(1톤/5톤) 건수가 서로 반대로 적용됨으로 인해 각 단가가 증액되어 있었던 사실이 발견되었다([표1] 참조).

[표1] 과업지시서상 추정건수·추정단가표와 산출내역서 비교

과업지시서상의 추정건수 및 추정단가표

나. 용역규모(추정)

□ '22.4~ '25.3. 추정건수 : 총 144건(48건×3년)

구분	~40	~80	~120	~160	~200	~240	~280	~320	~360	~400	400~	제주	계
5톤	21	3	6	3	3	18	6	3	3	6	3	15	90
1톤	3	3	3	3	3	3	6	3	3	6	3	15	54
계	24	6	9	6	6	21	12	6	6	12	6	30	144

※ 상기 건수는 추정치이며, 회사사정에 따라 변동 가능

5. 거리별 단가표 (원, 부가세포함)

구 분	5톤 기준	1톤 기준
40 이하	1,111,000	571,000
41~80	1,241,000	686,000
81~120	1,403,000	749,000
121~160	1,618,000	815,000
161~200	1,845,000	894,000
201~240	2,002,000	960,000
241~280	2,147,000	1,011,000
281~320	2,429,000	1,062,000
321~360	2,559,000	1,123,000
361~400	2,701,000	1,208,000
400 초과	2,974,000	1,283,000
제주-내륙	3,681,000	1,723,000

용역계약 중 “산출내역서” (거리별·중량별 단가표)

※ 과업지시서상 5톤 기준 총 90건, 1톤 기준 총 54건이 적용되었어야 하나, 산출내역서에는 그 수량이 서로 반대로 적용된 결과 각 단가가 증액되어 산출됨.

위 오류 발견 직후 ☆부에서는 2022년 부임이사 용역계약에 따른 용역대금 지급내역을 ▶부에 요청¹⁹⁾하였고, 해당 지급내역과 오류를 수정한 단가를 적용

19) ☆부-2264(2023.07.22.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역대금 지급내역 요청) 참조

하여 재산출한 금액을 비교 검토한 결과 기 지급된 용역대금 중 10,060,452원이
과다지급된 사실이 확인되었다([표2] 참조)²⁰⁾.

[표2] 2022. 4월 부터 2023. 7월 까지 부임이사 용역대금 지급내역 중 발체

구분	건수	기 지급 금액* (A) * 기존 산출내역서 단가 적용	오류를 수정한 단가를 적용한 금액 (B)	과지급금(B-A)
서울	39	108,341,201원	100,288,236원	8,052,965원
부산	1	1,758,900원	1,644,339원	114,561원
제주	5	21,016,600원	19,123,674원	1,892,926원
합계	45	131,116,701원	121,056,249원	10,060,452원

다. 후속조치 내역

위와 같은 산출내역서 오류 및 용역대금 과다지급 사실을 인지한 후, ☆부에
서는 (주)☆☆ 측과 협의하여 산출내역서를 수정하고, 기 지급금액 중 과다지급 금
액을 미지급금(당시까지 (주)☆☆에서 청구하였으나 지급을 보류하고 있던 금액 및
용역 수행을 완료하고 미청구 상태에 있던 금액의 합계)에서 공제하는 방식으로 정
산하기로 합의²¹⁾하였다. 그리고 각 사업장별로 미지급금에서 과지급금을 공제한
잔액을 (주)☆☆ 측에 지급함으로써 2023. 8. 31.경 정산을 완료²²⁾하였다([표3] 참조).

(표 삽입을 위한 여백)

20) ▶부-2727(2023.07.28.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역대금 지급내역 제출) 참조

21) ☆부-2359(2023.08.02.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역 계약오류 관련 확인 요청),
☆부-2381(2023.08.02.: 2022년 한국마사회 부임이사 용역 관련 자료 통보) 참조

22) ▶부-3085(2023.08.25.: 한국마사회 부임이사 용역 정산금액 지급 협조요청),
☆부-2874(2023.09.16.: 2022년 부임이사 용역 관련 변경 결과보고) 참조

[표3] 사업장별 정산 내역 (※ 서울·부경 2023. 8. 31./ 제주 2023. 8. 27. 지급 완료)

구분	과지급금(A)	미지급금(B)	정산금액(B-A)
서울	8,052,965원	9,618,967원	1,566,002원
부산	114,561원	29,256,624원	29,142,063원
제주	1,892,926원	61,985,678원	60,092,752원
합계	10,060,452원	100,861,269원	90,800,817원

라. 계약담당자의 「취업규칙」 상 직무성실의무 위반

위와 같은 산출내역서의 오류가 발견되기 전까지 2022년 부임이사 용역계약의 체결 및 변경 과정에서 작성된 주요 문서들 중, 해당 산출내역서가 첨부되어 있었던 경우는 아래와 같다([표4] 참조).

[표4] 2022년 부임이사 용역계약 관련 문서 목록(시간 순)

순	문서번호	문서제목	산출내역서
1	⊙부-760(2022.03.18.)	2022년 부임이사 용역업체 선정계획(안)	
2	⊙부-785(2022.03.20.)	2022년 부임이사 용역 입찰공고 의뢰	
3	☆부-781(2022.03.24.)	2022년 한국마사회 부임이사 용역 입찰공고(안)	
4	☆부-952(2022.04.08.)	2022년 한국마사회 부임이사 용역 적격심사 결과보고	
5	☆부-1019(2022.04.15.)	2022년 한국마사회 부임이사 용역(장기1차) 계약체결 및 통보	O(최초)
6	▶부-1210(2023.04.05.)	2023년 부임이사 용역업체 수행능력 평가계획(안)	
7	▶부-1230(2023.04.07.)	'23년 부임이사 용역업체 수행능력평가 결과보고 및 제2차 계약체결 의뢰	O
8	☆부-1210(2023.04.19.)	한국마사회 부임이사 용역(장기2차) 계약체결 및 통보	O
9	▶부-2437(2023.07.07.)	한국마사회 부임이사 용역(계약변경) 계약 심의 요청	
10	☆부-2215(2023.07.15.)	한국마사회 부임이사 용역 계약변경 관련 계약심의위원회 개최 결과보고	
11	▶부-2589(2023.07.16.)	한국마사회 부임이사 용역 변경계약 체결 의뢰	O*

* 변경계약 체결 의뢰문서에 첨부된 산출내역서에도 최초 산출내역서와 동일한 오류가 존재하였음

위 [표4]에서 확인되는 바와 같이, 최초 계약(장기 1차) 체결 당시 ☆부 담당자 A대리는 (주)☆☆ 측으로부터 산출내역서를 제출받아 이를 계약문서에 포함하여 수요부서인 ▶부에 계약체결을 통보하였다. ☆부에서 동 문서를 발송한 후 실제 계약체결이 확정되기까지의 사이에 수요부서인 ▶부에서 그 내용을 확인하고 이를 승인할 수 있는 절차나 시간적 여유가 존재하지 않은 점²³⁾을 고려할 때,

23) 계약체결 통보문서가 ▶부로 발송된 일자는 계약기간 개시일인 2022. 4. 13. 이후인 2022. 4. 15.로 확인된다.

계약체결 전 계약통보 문서에 첨부된 계약문서들의 오류 여부에 대한 검토 의무는 ☆부 담당자에게 있다고 보아야 한다.

비록 수요부서인 ▶부에서 해당 계약체결 통보문서를 수신한 직후, 또는 용역대금을 지급하거나 2차 계약 체결을 의뢰하는 과정에서 산출내역서 오류를 파악하였더라면, 계약체결 완료 이후라도 계약내용을 정정할 수 있었다는 가능성을 배제할 수는 없다. 그러나 「직제규정시행세칙」 및 「계약규정」에 따라 계약에 관한 업무를 수행하는 부서는 ☆부이고, 수요부서는 이미 체결이 완료된 계약에 오류가 없을 것으로 신뢰하고 이에 대한 이행여부를 감독하는 업무를 수행하는 점, 앞서 기술한 바와 같이 산출내역서는 계약문서의 일부에 해당하는 점 등을 고려할 때, 계약체결 시 첨부된 산출내역서에 대한 검토는 원칙적으로 ☆부 담당자의 직무상 의무에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

따라서, ☆부 담당자인 A대리는 2022년 부임이사 용역계약 체결 시 계약문서에 포함된 산출내역서를 성실히 검토하여야 할 「취업규칙」 제3조의 직무성실 의무를 소홀히 한 과실이 있다고 할 것이다.

마. 수요부서의 계약내용 확인절차의 필요성

한편, 전사 계약업무를 담당하고 있는 ☆부의 업무범위를 고려할 때, 전 부서에서 의뢰하는 다양한 용역계약의 내용을 ☆부 용역계약 담당자 1명이 모두 세밀하게 검토하고 그 오류를 발견하여 정정하기에는 인적·물적인 한계가 존재한다. 따라서 용역계약 내용의 오류로 인한 법적 리스크 및 손해를 예방하기 위해서는, 계약체결 전 수요부서에서 계약문서들을 최종적으로 확인할 수 있도록 함으로써 ☆부 담당자의 과도한 직무상 주의의무 부담을 경감하고 계약내용의 검토가 이중적으로 이루어질 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

특히, 수요부서에서 계약체결 의뢰 시 첨부하여 ☆부로 발송하는 문서들²⁴⁾의 경우 1차적으로 이를 작성하는 과정에서 오류 여부의 검토가 이루어질 수 있겠으나, 용역업체에서 작성하여 제출하는 ‘산출내역서’의 경우 본 사안과 같이 ☆부에서 이를 직접 제출받아 계약문서에 첨부하여 계약체결을 통보하게 되면, 수요부서에서는 계약 체결 전에 해당 산출내역서를 검토할 기회가 주어지지 않는 문제가 있다.

따라서 ☆부에서는 용역계약 체결 전에 수요부서에서 ‘산출내역서’를 포함한 계약문서 일체를 확인·검토할 수 있도록 계약절차를 개선하여 용역계약 내용의 오류 발생 리스크를 예방할 필요가 있다.

4. 관련자 주장 및 판단

2022년 부임이사 용역계약 체결 시부터 현재까지 ☆부 용역계약 업무를 담당하고 있는 A대리는 조사 과정에서, 당시 수요부서인 ○부에서 통상적인 용역업체 선정 및 계약체결 의뢰에 비해 늦은 시점에 이를 요청하면서 입찰절차 및 계약체결의 신속한 진행을 지속적으로 독촉하는 상황이었다고 진술²⁵⁾하였다.

또한, 산출내역서 수령 직후 해당 문서를 검토하였으나, 통상 단가와 수량을 곱하는 과정에서 계산오류가 발생하는 경우가 대부분이어서 이 부분에 중점을 두고 검토한 결과 총액 산출에 이상이 없었으며, 중량별 건수의 열이 서로 바뀌었을 것이라는 점까지는 미처 예상하지 못했다고 진술하였다.

나아가, 부임이사 용역계약과 같이 본래 총액계약으로 체결되는 용역계약의

24) (예) 입찰공고문, 계약추가특수조건, 과업지시서 등

25) 이와 관련하여 당시 ○부 부임이사 담당자였던 B과장 및 C대리의 진술에 따르면, 2022년 초 부임이사 업무 담당자가 짧은 기간에 두 번 변경되면서 용역업체 선정을 위한 입찰공고 및 계약체결 의뢰가 늦어진 것으로 판단되는바, 이는 A대리의 주장과 일맥상통하는 것으로 보인다.

경우 ‘산출내역서’는 계약체결이 완료된 후 수요부서에서 업체로부터 제출받아야 하는데, 이 경우 수요부서에서 재차 업체와 협의를 하고 연락을 해야 하는 등 계약이행이 지연되는 불편이 있어, ☆부 내부적으로 논의하여 ☆부 담당자가 미리 업체로부터 이를 수령하여 계약체결 통보문서에 첨부하여 발송하는 것으로 업무를 처리한 것이라고 소명하였으며, 이는 ☆부 D팀장의 소명²⁶⁾ 내용과도 일치한다.

감사실에서는 동 사안과 관련하여 적극행정면책 검토의 필요성²⁷⁾이 있다고 판단하여, 「적극행정면책 운영지침」 제4조에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 직권으로 검토하였다.

☆부 용역계약 담당자는 우리 회 전 부서의 사업영역에서 필요로 하는 용역계약의 체결을 의뢰받아 이를 수행하는 업무를 담당하고 있는데, 만일 용역계약이 체결되었음에도 그 내용이 신속하게 확정되지 않을 경우(가령 총액계약 체결 후 산출내역서 수령 또는 확정에 추가적인 시일이 소요될 경우), 해당 용역을 필요로 하는 사업 분야의 업무에 차질이 생길 수 있고, 이는 우리 회 및 임직원 뿐 아니라 계약체결 상대방인 용역업체에도 손해를 초래하게 될 위험이 있다.

특히 부임이사 용역의 경우, 위와 같은 상황이 발생하면 사업장 간 전보인사 발령으로 인한 이사용역 수행에 차질이 생겨 이를 필요로 하는 임직원의 불편을 초래하고, 용역업체에게는 용역 수행건수 및 청구대금의 손실을 입힐 수 있다.

따라서, ☆부 담당자인 A대리가 신속하게 부임이사 용역계약의 내용을 확정하여 계약을 체결함으로써 이전비 집행에 공백과 사업자 간 전보인사에 차질이

26) 2023.11.29.자 ☆부 D팀장 확인서 참조(확인자 ☆부 E부장)

27) 「적극행정면책 운영지침」 제10조(직권면책 검토) 감사인이 감사 지적사항에 대하여 적극행정면책 검토의 필요성이 있다고 인정할 경우에는 제7조의 면책심사 신청이 없는 경우에도 직권으로 면책여부를 검토할 수 있다.

생기지 않도록 하는 것은 공공의 이익을 위한 업무수행으로 판단된다.

한편, 일반용역계약의 체결은 용역대금 총액으로 이루어지고, 산출내역서는 계약체결이 완료된 후 10일 이내에 용역업체로부터 제출받는 것이 원칙이나, 계약 체결 후 산출내역서 확정을 위해 재차 협의를 진행하게 되어 민원이 발생하거나, 수요부서에서 산출내역서를 수령하고도 ☆부에 제출을 누락하는 등의 문제가 발생하자, ☆부에서는 용역업체로부터 산출내역서를 미리 제출받아 이를 계약문서에 포함하여 계약체결을 통보함으로써 적극적으로 업무편의 및 효율성 제고를 도모하고자 하였다.

이에 따라, A대리는 2022년 부임이사 용역계약 체결 시 선제적으로 산출내역서를 제출받아 이를 첨부하여 계약체결을 통보함으로써 신속한 용역수행이 이루어질 수 있도록 적극적으로 업무를 처리한 사실이 인정된다.

뿐만 아니라, A대리는 D팀장과 함께 2023. 7월 수요부서로부터 변경계약을 의뢰받고 계약서류를 검토하는 과정에서 최초 계약상 산출내역서의 오류를 자체적으로 발견하여 더 큰 손해의 발생을 방지하였고, 오류 발견 즉시 손해액을 산정하여 용역업체와 적극적으로 협상한 결과 과지급금 전액을 미지급금에서 공제하는 방식으로 산정하는 데 대한 합의를 이끌어냄으로써 궁극적으로 우리 회의 경제적 손실이 발생하지 않도록 문제를 해결하기도 하였다.

또한, 최초 계약 체결 당시 A대리가 산출내역서를 검토하였음에도 불구하고 단가와 수량을 곱하여 총액을 산출하는데에 문제가 없었던 점, 해당 산출내역서의 중량 표기란이 공란으로 되어 있어 각 중량별(1톤/5톤) 건수가 서로 잘못 적용된 사실을 쉽게 발견하기 어려웠던 점([표1]의 ‘산출내역서’ 참조), 계약체결 통보문서의 결재자였던 팀장·부장·처장 중 누구도 이러한 오류를 인지하지 못하였

고, 이를 수신한 수요부서 담당자 및 동일한 산출내역서를 첨부하여 2차 계약 체결을 의뢰한 후임 담당자 역시 이를 전혀 몰랐던 점 등에 비추어 볼 때, 일반적인 직무상 주의의무를 기울였더라도 해당 오류를 발견하기는 쉽지 않았을 것으로 판단되며, 이와 같은 업무 처리에 중대한 절차상의 하자가 있었다고 보기 어렵다.

나아가, 수요부서에서 기존 부임이사 용역계약 기간이 이미 만료된 이후 ☆부에 입찰공고를 의뢰하면서 계약체결을 지속적으로 독촉하였고, 용역수행의 공백을 최소화하기 위해 신속한 계약체결의 완료가 시급한 상황이었으며, ☆부 A대리와 해당 업무간에 사적인 이해관계가 확인되지 않은 점 등을 종합적으로 고려할 때, 당시 A대리에게 산출내역서의 중량별 건수 적용의 오류를 발견하지 못한 데 대한 업무상 고의 또는 중과실이 있었다고 볼 수 없다.

결론적으로, 관련자(☆부 A대리)는 ☆부 담당자로서 2022년 부임이사 용역계약 체결 시 계약문서의 검토를 소홀히 하였는바 이는 무사안일한 업무처리에 해당하고, 이로 인하여 산출내역서의 오류를 조기에 발견하지 못하여 용역대금의 과다지급이 초래되었으므로, 관련자에 대해 ‘경고’ 처분함이 마땅하다. 그러나 위의 사정을 종합적으로 검토한 결과, 감사실에서는 직권으로 동 사안이 「적극행정면책 운영지침」 제4조제1항 각 호의 면책요건에 해당한다고 인정하여 관련자에 대해서는 ‘불문’으로 하고, 계약담당부서에 대해 재발방지를 위한 계약절차 개선 방안을 강구²⁸⁾하도록 처분 요구할 필요가 있다.

28) ☆부에서는 이와 관련하여, 업체가 산출내역서 제출 시 담당부서(수요부서)의 감독관(부장) 또는 담당자의 확인 서명을 득한 후 제출하도록 제도를 개선하면 세부산출내역서에 대한 오류가 최소화될 것이라는 의견을 제시하였는바, 이러한 방법도 하나의 개선 방안이 될 수 있을 것으로 보인다.

5. 조치할 사항

☆부는 용역계약 체결 전에 수요부서에서 산출내역서를 포함한 계약문서 일체를 확인·검토할 수 있도록 계약절차를 개선하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

【통보】

적극행정면책검토서

(생 략)

